

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5156/2541

บริษัท ทิพย ประกันภัย จำกัด
บริษัท นาม ยืน ยง ชิปปิ้ง จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 616, มาตรา 880

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142 (5), มาตรา 246, มาตรา 247, มาตรา 249 วรรค
หนึ่ง

ค่าเสียหายที่โจทก์ผู้รับประกันภัยชำระแก่องค์การคลังสินค้าตามสัญญาประกันภัยทางทะเลในการขนส่งระหว่างประเทศจำนวน 2,916,850.29 บาท สำหรับปูนซีเมนต์ที่เสียหายเพราะถุงแตกน้ำหนัก 1,769.30 เมตริกตันเป็นค่าเสียหายเฉพาะความเสียหายกรณีปูนซีเมนต์ที่ถุงแตกจำนวน 41,574 ถุง น้ำหนัก 1,769.30 เมตริกตัน โจทก์จึงได้รับช่วงสิทธิจากองค์การคลังสินค้าเฉพาะในส่วน ที่เกี่ยวกับปูนซีเมนต์ที่เสียหายเพราะถุงแตกจำนวน 41,574 ถุง เท่านั้น โจทก์หาได้รับช่วงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากความเสียหายสำหรับกรณีปูนซีเมนต์แปรสภาพแข็งตัวจำนวน 1,372 ถุง และปูนซีเมนต์ขาดหายอีก 16 ถุง มาด้วย ดังนั้น โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องสำหรับหนี้ความเสียหายตามฟ้องในกรณีปูนซีเมนต์แปรสภาพแข็งตัวและขาดหายจำนวนดังกล่าว ซึ่งปัญหาในเรื่องอำนาจฟ้องนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฎีกาขึ้นมา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5)ประกอบด้วยมาตรา 246 และ 247 ปูนซีเมนต์ที่เสียหายเพราะถุงแตกเกิดขึ้นระหว่างที่จำเลยที่ 3 ผู้

ขนส่งทำหน้าที่ขนถ่ายปูนซีเมนต์จากเรือช.ไปยังคลังสินค้าขององค์การคลังสินค้า
จำเลยที่ 3 จึงต้องรับผิดชอบค่าเสียหายจากการกระทำของตนดังกล่าว ปัญหาที่
จำเลยที่ 3 ฎีกาว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยสินค้าจากองค์การคลังสินค้าตามสัญญา
ประกันภัยทางทะเลในการขนส่งระหว่างประเทศไม่มีผลผูกพันถึงการขนส่งของ
จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นการขนส่งภายในประเทศนั้นจำเลยที่ 3 ไม่ได้ให้การต่อสู้ในปัญหา
นี้ จึงไม่มีประเด็นข้อพิพาท ฎีกาของจำเลยที่ 3 ข้อนี้จึงเป็นฎีกาในข้อที่ไม่ได้ยกขึ้น
ว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ไม่ชอบด้วยมาตรา 249 วรรค
หนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ แม้ตามปกติผู้ขนส่งต้องผูกพันและรับผิดชอบตามสัญญา
รับขน ปูนซีเมนต์พิพาทหากปูนซีเมนต์ดังกล่าวสูญหายหรือบุบสลาย ในระหว่างการ
ขนส่งจนกว่าปูนซีเมนต์จะได้ส่งถึง กรุงเทพมหานครเมืองท่าปลายทาง โดยผู้ขนส่ง
ต้องมีหน้าที่ ขนถ่ายปูนซีเมนต์ขึ้นจากเรือเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้รับขนส่ง ก็ ตาม แต่ก็
อาจมีการตกลงในสัญญารับขนเป็นประการอื่น กล่าวคือ ตกลงให้ผู้รับตราส่งมีหน้าที่
ขนถ่ายสินค้าขึ้น จากเรือดังกล่าวก็ได้เมื่อปรากฏว่าสัญญารับขนปูนซีเมนต์ ราย
พิพาทนี้มีข้อตกลงกันด้วยว่าให้ผู้รับตราส่งคือ องค์การคลังสินค้าเป็นผู้มีหน้าที่ขน
ถ่ายปูนซีเมนต์ ขึ้นจากเรือ และโจทก์กล่าวอ้างว่าความเสียหายตามฟ้องในส่วน
ปูนซีเมนต์ถุงแตกเกิดขึ้นจากการกระทำของจำเลยที่ 3 ในการขนถ่ายปูนซีเมนต์ จึง
เป็นกรณี ที่ความเสียหายเพราะปูนซีเมนต์ถุงแตกนี้เกิดขึ้น ในระหว่างการทำหน้าที่
ของจำเลยที่ 3 อันอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การคลังสินค้าเองตามที่มีการตกลง
กันไว้ในสัญญารับขนว่าให้องค์การคลังสินค้าผู้รับตราส่ง เป็นผู้มีหน้าที่ขนถ่าย
ปูนซีเมนต์ขึ้นจากเรือ ถือไม่ได้ว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างที่อยู่ในหน้าที่
และความรับผิดชอบ ของจำเลยที่ 2 แม้จำเลยที่ 2 จะเป็นผู้ขนส่งตามสัญญา รับขน
ดังกล่าว จำเลยที่ 2 ก็หาต้องรับผิดชอบ องค์การคลังสินค้าในความเสียหายนี้ไม่
จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ผู้รับประกันภัยการขนส่งปูนซีเมนต์รายพิพาท
จากองค์การคลังสินค้าเช่นกัน

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันใช้เงินจำนวน 29,121.59 บาท รวมเป็นเงิน 1,800,680.18 บาทแก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดชอบในต้นทุนเงินจำนวน 113,601.60 บาท กับดอกเบี้ยเป็นเงิน 1,867.42 บาทรวมเป็นจำนวน 115,469.02 บาท ให้จำเลยทั้งสี่ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นทุนเงินที่ต้องรับผิดชอบนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

จำเลยทั้งสามให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 1,771,558.89 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยเสียก่อนว่า โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยสินค้าต่อองค์การคลังสินค้าได้รับช่วงสิทธิจากองค์การคลังสินค้ามาเรียกร้องจากจำเลยที่ 2 และที่ 3 ในค่าเสียหายส่วนใดบ้าง ในข้อนี้โจทก์บรรยายฟ้องเกี่ยวกับความเสียหายของปูนซีเมนต์รวมทั้งสิ้น 2,189.30 เมตริกตัน ซึ่งความเสียหายดังกล่าวนี้แยกได้เป็น 3 ส่วน ซึ่งน้ำหนักดังกล่าวตรงกับน้ำหนักปูนซีเมนต์ทั้งหมดที่โจทก์อ้างว่าเสียหายตามฟ้อง

ปรากฏว่าโจทก์ชำระค่าเสียหายแก่องค์การคลังสินค้าผู้เอาประกันภัยเป็นเงิน 2,916,850.29 บาท สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับปูนซีเมนต์จำนวน 1,769.30 เมตริกตัน หรือเมตริกตันละ 1,648.59 บาท ซึ่งเป็นอัตราเช่นเดียวกันกับอัตราที่ โจทก์รับประกันภัยไว้ดังกล่าว ทั้งยังได้ระบุความเสียหายของปูนซีเมนต์ดังกล่าวเกิด เนื่องจากน้ำหนักขาดหายเพราะถุงแตกและปูนซีเมนต์มีสิ่งสกปรกปนเปื้อนรายละเอียดปรากฏตามใบรับความสูญเสียและรับช่วงสิทธิเอกสารท้ายฟ้องซึ่งตรงกับ เอกสารหมายเลข จ.22 พร้อมคำแปล ที่โจทก์อ้างส่งเป็นพยานหลักฐานในชั้นพิจารณา และตามรายงานการสำรวจความเสียหายเอกสารหมายเลข จ.23 รายละเอียด ปูนซีเมนต์ที่เสียหายไว้หลายรายการ แต่เฉพาะกรณีปูนซีเมนต์ที่ถุงแตกระบุไว้ว่า สํารวจพบจำนวน 41,574 ถุงหนัก 1,769,497 กิโลกรัม หรือ 1,769.497 เมตริกตัน เท่านั้นซึ่งน่าจะเป็นน้ำหนักรวมทั้งถุงด้วย ดังนี้ แสดงว่าค่าเสียหายที่โจทก์ชำระแก่ องค์การคลังสินค้าจำนวน 2,916,850.29 บาท สำหรับปูนซีเมนต์ที่เสียหายเพราะถุง แตกน้ำหนัก 1,769.30 เมตริกตันตามเอกสารหมายเลข จ.22 ดังกล่าว เป็นค่าเสียหาย เฉพาะความเสียหายกรณีปูนซีเมนต์ที่ถุงแตกจำนวน 41,574 ถุง น้ำหนัก 1,769.30 เมตริกตัน โจทก์จึงได้รับช่วงสิทธิจากองค์การคลังสินค้าเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับปูนซีเมนต์ที่เสียหายเพราะถุงแตกจำนวน 41,574 ถุง เท่านั้นโจทก์หาได้รับช่วงสิทธิ เรียกร้องค่าเสียหายจากความเสียหายสำหรับกรณีปูนซีเมนต์แปรสภาพแข็งตัว จำนวน 1,372 ถุง และปูนซีเมนต์ขาดหายอีก 16 ถุง มาด้วย ดังนั้นโจทก์จึงไม่มี อำนาจฟ้องสำหรับหนี้ความเสียหายตามฟ้องในกรณีปูนซีเมนต์แปรสภาพแข็งตัวและ ขาดหายจำนวนดังกล่าว ซึ่งปัญหาในเรื่องอำนาจฟ้องนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบ เรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฎีกาขึ้นมา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัย ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5) ประกอบด้วย มาตรา 246 และ 247 คดีจึงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยเฉพาะข้อพิพาทเกี่ยวกับปูนซีเมนต์ที่เสีย หายเพราะถุงแตกจำนวน 41,574 ถุงเท่านั้น

ปัญหาต่อไปศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 3 ว่า จำเลยที่ 3 จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายกรณีปูนซีเมนต์ถุงแตกเสียหายจำนวน 41,574 ถุง หรือไม่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ปูนซีเมนต์ที่เสียหายเพราะถุงแตก จำนวน 41,574 ถุง ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการที่จำเลยที่ 3 ทำหน้าที่ขนถ่าย ปูนซีเมนต์จากเรือเข้ามายังคลังสินค้าขององค์การคลังสินค้าจำเลยที่ 3 จึงต้องรับผิดชอบชำระค่าเสียหายจากการกระทำของตนดังกล่าว และปรากฏว่าความเสียหายเพราะ ปูนซีเมนต์ถุงแตก 41,574 ถุง น้ำหนัก 1,769.30 เมตริกตัน ดังกล่าวนี้อาจได้ชำระ ค่าเสียหายให้แก่องค์การคลังสินค้าผู้เอาประกันภัยเป็นเงิน 2,916,850.29 บาท หัก จำนวนเงินที่ขายซากปูนซีเมนต์จำนวน 1,145,291.40 บาท แล้วคงเหลือค่าเสียหาย ที่จำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบจำนวน 1,771,558.89 บาท

ส่วนที่จำเลยที่ 3 ฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยสินค้าจากองค์การ คลังสินค้าตามสัญญาประกันภัยทางทะเลในการขนส่งระหว่างประเทศไม่มีผลผูกพัน ถึงการขนส่งของจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นการขนส่งภายในประเทศนั้นจำเลยที่ 3 ไม่ได้ ให้การต่อสู้ในปัญหานี้ จึงไม่มีประเด็นข้อพิพาท ฎีกาของจำเลยที่ 3 ข้อนี้จึงเป็นฎีกา ในข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ไม่ชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 บรรคหนึ่งศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ให้

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่าจำเลยที่ 2 จะต้องร่วม รับผิดชอบในความเสียหายของปูนซีเมนต์ที่ถุงแตกจำนวน 41,574 ถุง ด้วยหรือไม่ เห็น ว่าแม้ตามปกติผู้ขนส่งต้องผูกพันและรับผิดชอบตามสัญญารับขนปูนซีเมนต์พิพาท หาก ปูนซีเมนต์ดังกล่าวสูญหายหรือบุบสลายในระหว่างการขนส่งจนกว่าปูนซีเมนต์จะได้ ส่งถึงกรุงเทพมหานครเมืองท่าปลายทางโดยผู้ขนส่งต้องมีหน้าที่ขนถ่ายปูนซีเมนต์ ขึ้นจากเรือเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้รับตราส่งก็ตาม แต่ก็อาจมีการตกลงในสัญญารับขน

เป็นประการอื่น กล่าวคือ ตกลงให้ผู้รับตราส่งมีหน้าที่ขนถ่ายสินค้าขึ้นจากเรือดังกล่าวก็ได้ ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ออกใบตราส่งตามเอกสารหมายเลข 21 อันถือว่าเป็นหลักฐานแห่งสัญญารับขนรายนี้มีข้อความระบุว่า ชำระค่าระวางล่วงหน้าแล้ว กับมีคำว่าฟรีเอ้าท์ (FREE OUT) ซึ่งจำเลยที่ 2 นำสืบว่าข้อความดังกล่าวมีความหมายว่านอกจากค่าระวางเรือแล้วผู้ซื้อสินค้าจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายอื่นทั้งหมดรวมทั้งค่าขนถ่ายสินค้าด้วย โดยโจทก์ไม่ได้นำสืบโต้แย้งเป็นอย่างอื่น ทั้งปรากฏว่าในการที่องค์การคลังสินค้าทำสัญญาซื้อปูนซีเมนต์กับจำเลยที่ 4 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2533 ตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข 2 อันเป็นมูลเหตุให้มีการขนส่งปูนซีเมนต์รายพิพาทมายังประเทศไทยเพื่อส่งมอบให้แก่องค์การคลังสินค้าตามสัญญาซื้อขายดังกล่าวนั้นก็ตกลงซื้อขายกันในราคา ซี.แอนด์.เอฟ.-เอฟ.โอ.หรือ FREE OUT ทำนองเดียวกันกับที่ระบุในใบตราส่งเอกสารหมายเลข 21 และข้อความตามสัญญาซื้อขายดังกล่าวข้อ 5 ก็ระบุไว้ชัดเจนว่า องค์การคลังสินค้ามีหน้าที่ในการขนถ่ายสินค้าขึ้นจากเรือที่ขนปูนซีเมนต์มาและยังมีข้อสัญญาด้วยว่าหากองค์การคลังสินค้าทำการขนถ่ายสินค้าขึ้นจากเรือช้ากว่ากำหนดจะต้องเสียค่าปรับวันละ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ถ้าใช้เวลาเร็วกว่ากำหนดจะได้ค่าขนถ่ายเร็ววันละ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ อันแสดงว่าตามสัญญาดังกล่าวองค์การคลังสินค้ามีประโยชน์ส่วนได้หรือส่วนเสียในการปฏิบัติหน้าที่ขนถ่ายสินค้าขึ้นจากเรือด้วย จึงน่าเชื่อว่าสัญญารับขนปูนซีเมนต์รายพิพาทนี้มีข้อตกลงกันด้วยว่าให้ผู้รับตราส่งคือองค์การคลังสินค้าเป็นผู้มีหน้าที่ขนถ่ายปูนซีเมนต์ขึ้นจากเรือและโจทก์ก็กล่าวอ้างว่าความเสียหายตามฟ้องในส่วนปูนซีเมนต์ถุงแตกเกิดขึ้นจากการกระทำของจำเลยที่ 3 ในการขนถ่ายปูนซีเมนต์ จึงเป็นกรณีที่ความเสียหายเพราะปูนซีเมนต์ถุงแตกนี้เกิดขึ้นในระหว่างการทำหน้าที่ของจำเลยที่ 3 อันอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การคลังสินค้าเองตามที่มีการตกลงกันไว้ในสัญญารับขนว่าให้องค์การคลังสินค้าผู้รับตราส่งเป็นผู้มีหน้าที่ขนถ่ายปูนซีเมนต์ขึ้นจากเรือ ถือไม่ได้ว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างที่อยู่ในหน้าที่และความรับผิดชอบของ

จำเลยที่ 2 ที่โจทก์อ้างว่าเป็นผู้ขนส่งตามใบตราส่งเอกสารหมายเลข 21 ซึ่งเป็นหลักฐานแห่งสัญญารับขนรายนี้ แม้จำเลยที่ 2 จะเป็นผู้ขนส่งตามสัญญารับขนดังกล่าว จำเลยที่ 2 ก็หาต้องรับผิดชอบต่อการคลั่งสินค้าในความเสียหายนี้ไม่ จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ผู้รับประกันภัยการขนส่งปูนซีเมนต์รายพิพาทจากองค์การคลั่งสินค้าเช่นกัน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-อมร วีรวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>